

1509071-74.2021.8.26.0564

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

...

A materialidade do delito de roubo majorado vem demonstrada pelos boletins de ocorrência nº 1432389/2021 e nº 916/2021 (fls. 08 e 19/20 e 40/43), pelo relatório de investigação de fls. 17/21, pelas fotografias de fls. 19/20 e 22/23 e pelas demais provas constantes nos autos.

Por outro lado, a autoria foi comprovada, apenas em relação ao acusado João Vitor, diante da prova ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

2ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, Tel. (11) 4330-1011 foi desligado definitivamente - Vila Tereza

CEP: 09606-000 - São Bernardo do Campo - SP

Telefone: (11) 2845-9580 - E-mail: saobernardo2cr@tjsp.jus.br

1509071-74.2021.8.26.0564 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1509071-74.2021.8.26.0564

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE DA SILVA e outros

G

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Vistos.

FELIPE DA SILVA, VITOR HENRIQUE REIS e JOÃO VÍTOR PEREIRA DE JESUS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, previamente ajustados e com unidade de desígnios e identidade de propósitos entre si, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com uso ostensivo de arma de fogo, o veículo automotor I/Volvo S90, placas GHW9H31, 01 (uma) mochila e 01 (um) par de chuteiras, tudo pertencente à vítima E.B.F.

Recebida a denúncia (fls. 60/63), os acusados foram citados e apresentaram resposta à acusação às fls. 95, 98 e 102/106.

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária, afastadas as teses defensivas (fls. 119/121).

Durante a instrução virtual, foram ouvidas as 02 (duas) vítimas e 01 (uma)

testemunha de defesa, bem como interrogados os acusados, por meio do sistema audiovisual, de acordo com o artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, em memoriais, requereu a condenação dos acusados, nos termos da denúncia (fls. 202/207).

A defesa do acusado Felipe, em memoriais, postulou a absolvição, diante da fragilidade do conjunto probatório, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código do Processo Penal. Subsidiariamente, requereu o afastamento das causas de aumento de pena, diante da ausência de apreensão de qualquer armamento, bem como pela ausência de provas quanto à divisão de tarefas ou prévio ajuste entre os agentes (fls. 213/216).

Por sua vez, a defesa dos réus Vítor e João, em memoriais, requereu, preliminarmente, a conversão do julgamento em diligência, juntando o link de um vídeo vinculado na imprensa, alegando que referidas imagens demonstram que os réus Vítor e João foram erroneamente reconhecidos pela vítima, requerendo a perícia do referido vídeo. No mérito, postulou pela absolvição dos acusados e, subsidiariamente, pelo afastamento da majorante de emprego de arma de fogo (fls. 220/224).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Inicialmente, indefiro a preliminar arguida pela defesa dos réus Vítor e João, requerendo a conversão do julgamento em diligência, a fim de submeter as imagens veiculadas pela imprensa, conforme link juntado às fls. 221, à perícia. Isso porque, ao contrário do alegado, da simples análise das imagens, extrai-se que não é possível a identificação dos assaltantes, sendo certo, inclusive, que se referem a outros três crimes que não o ora em julgamento. Ademais, as imagens concedidas pelas vítimas foram analisadas em sede de investigação, juntando-se aos autos as fotografias das imagens em que aparecia o veículo envolvido com o crime, conforme relatório de fls. 17/23 e 189

No mérito, o pedido inicial é parcialmente procedente.

A materialidade do delito de roubo majorado vem demonstrada pelos boletins de ocorrência nº 1432389/2021 e nº 916/2021 (fls. 08 e 19/20 e 40/43), pelo relatório de investigação de fls. 17/21, pelas fotografias de fls. 19/20 e 22/23 e pelas demais provas constantes nos autos.

Por outro lado, a autoria foi comprovada, apenas em relação ao acusado João Vítor, diante da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Na Delegacia de Polícia, os acusados optaram pelo silêncio (fls. 13, 16 e 27).

Ao ser interrogado em juízo, o acusado Felipe negou a prática do crime e afirmou que não participou do assalto. Relatou que foi preso quando estava com os demais acusados, num HB20, sem que tenha sido encontrada qualquer arma de fogo no veículo. Informou que não foi reconhecido na fase policial e que não sabe porque está preso. O acusado Vítor Henrique, por seu turno, em juízo, também negou a prática delitiva, aduzindo que não participou do roubo, mas emprestou seu veículo HB20 a um amigo chamado Lucas, que lhe pediu para ir ao mercado, sem saber se o utilizou para outra finalidade e o motivo dele não ter vindo depor em juízo. Aduziu que foi preso junto com os demais acusados, em razão de uma arma de fogo que estava em seu veículo e que portava por ter um comércio e já ter sofrido assalto. Esclarece que não perguntou aos outros corréus se eles participaram do assalto.

Por fim, o acusado João Vítor, ao ser interrogado em audiência, apresentou a mesma versão, negando ter praticado o roubo e informando que foi abordado com os outros dois acusados quando estavam no veículo HB20, negando o encontro de arma de fogo, e conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi reconhecido pelas vítimas.

Contudo, a versão do acusado João Vítor foi desprestigiada pelas demais provas produzidas no curso da instrução.

A vítima E.B.F., em sede policial, reconheceu o acusado Felipe, sem sombra de dúvidas, como sendo um dos autores do roubo do qual foi vítima, sendo aquele que deu cobertura ao roubo, bem como reconheceu João Vítor, com certeza, como sendo o assaltante que estava portando arma de fogo e, sob ameaça, subtraiu seu veículo e objetos pessoais. Ademais, relatou que, na data dos fatos: "conduzia seu veículo

Volvo, S-90, placas GHW-9H31, com dois amigos, G. e D., e pode visualizar pelo retrovisor um veículo HB-20, cor branca, insufilmado, sentindo-se incomodado pois estava muito colado, e adentrou na Rua Copacabana, e defronte ao numeral 46, foram abordados por dois indivíduos desconhecidos, sendo que um portava arma de fogo, os quais vieram de uma viela ali existente, mediante grave ameaça, obrigaram os ocupantes (condutor e passageiro) a descer do veículo e ocuparam o automóvel, e na fuga, visualizou a saída dos roubadores do seu veículo e seguido novamente por aquele mesmo veículo HB-20, cor branca, insufilmado, que já estava no seu encalço quando se dirigia à casa do seu amigo G." (fls. 37).

Em juízo, por sua vez, reconheceu apenas João Vítor. Narrou que, no dia dos fatos, ao parar seu veículo para deixar um amigo, foi abordado por dois indivíduos, dentre eles João Vítor, que estava armado, os quais mandaram que descesse e entregasse o bem. Disse que o outro tirou-o do banco do motorista e conduziu seu veículo, que não foi recuperado. Informou que, no momento do assalto viu um veículo HB20 bem próximo, pelo retrovisor, mas não visualizou quem o conduzia, e, como o tio de sua esposa é policial, soube da prisão de indivíduos no mesmo veículo. Esclareceu que imagens de câmera de segurança mostraram que um HB20 seguia seu veículo, mas não sabe se continuou após a subtração do bem. Informou que soube que três indivíduos foram presos no referido veículo HB20 e, assim, trinta dias após os fatos, foi até a Delegacia de Polícia, onde reconheceu dois dos assaltantes com absoluta certeza, inclusive o segundo assaltante que conduziu seu veículo. Esclareceu que reconheceu o veículo na Delegacia de Polícia e que havia informado a placa aos policiais.

A vítima G.C.M., em sede policial, reconheceu os acusados Felipe e João, sem sombra de dúvidas, como sendo dois dos três autores do roubo e, no mais, relatou que, na data dos fatos: "encontrava-se no veículo do seu amigo E., e na Rua Copacabana, defronte ao numeral 46, E. Parou o veículo para buscar seu amigo E., ocasião em que foram abordados por dois indivíduos desconhecidos, sendo que um portava arma de fogo, os quais vieram de uma viela ali existente, mediante grave ameaça, obrigaram os ocupantes (condutor e passageiro) a descer do veículo e ocuparam o automóvel e, na fuga, visualizou a saída dos roubadores com o veículo de E., e seguido novamente pelo mesmo veículo HB-20, cor branca, insufilmado, que já estava seguindo seu amigo" (fls. 36).

Em juízo, por sua vez, a vítima G.C.M. reconheceu João Vítor e Vítor Henrique, esclarecendo que, no data dos fatos, estavam no interior do veículo de seu amigo, quando João Vítor deu voz de assalto, em poder de uma arma de fogo, juntamente com outro indivíduo, o qual não viu direito, mas quem saiu na condução do veículo subtraído, que não foi recuperado. Disse que, após algumas semanas, foi até a Delegacia de Polícia, onde reconheceu os dois assaltantes, um deles com absoluta certeza e o outro com dúvidas, que seria o segundo assaltante e que usava óculos. Atestou que não viu nenhum veículo os seguindo.

A palavra das vítimas deve ser prestigiada e não pode ser desmerecida. Ainda mais quando segura, coesa e corroborada por outros elementos de prova e ausentes indicativos de incriminação injusta, não sendo possível acolher a tese de insuficiência de provas. Nesse sentido:

"Em se tratando de crime de roubo a palavra da vítima, a quem nada aproveita uma falsa e leviana incriminação de inocente, tem capital importância como elemento probatório, prevalecendo inclusive sobre a palavra do acusado" (RJTACRIM 43/235).

A testemunha de defesa Jussara, em juízo, relatou que não presenciou os fatos e que conhece os acusados, especialmente Vítor Henrique, que sabe que trabalha com serviço de "Uber" e tem um HB20.

Pois bem. Vê-se que não há contradições entre as declarações das vítimas, na fase extrajudicial e em juízo, que confirmaram a conduta descrita na denúncia e imputada ao acusado João Vítor.

Além do mais, não há motivo para se acreditar que queiram incriminar pessoa inocente, afastando-se a possibilidade de injusta acusação.

Afora isso, não produziu a defesa qualquer prova capaz de desconstituir aquelas constantes dos autos.

A testemunha de defesa ouvida em juízo não presenciou os fatos e nada acrescentou de relevante ao conjunto probatório.

Ante esses elementos, configurado o delito de roubo majorado imputado ao acusado João Vitor. A versão trazida por ele foi totalmente desprestigiada na medida em que contraria todas as provas amealhadas.

Ao contrário do que sustentou a defesa, a prova colhida é segura, coerente e uníssona, indicando o desate condenatório, uma vez que foi reconhecido pelas vítimas em solo policial e em juízo, como sendo um dos autores do roubo, dentre os cinco indivíduos que lhes foram apresentados. Os ofendidos esclareceram, inclusive, que, no momento do assalto, era quem portava arma de fogo e, sob grave ameaça, anunciou o roubo, subtraindo o veículo em concurso com seu comparsa.

A causa de aumento de pena do concurso de pessoas também está demonstrada, uma vez que as vítimas confirmaram a presença de, ao menos, dois assaltantes.

O prévio ajuste, auxílio e efetiva colaboração para a prática da subtração ficou perfeitamente demonstrada, visto que atuaram conjuntamente, com distribuição de tarefas durante a execução.

Além disso, abordaram as vítimas e fugiram juntos, situação que comprova concurso de vontades para a prática criminosa, revelando que estavam unidos pelo mesmo propósito.

Quanto ao reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma, não é imprescindível sua apreensão, nem mesmo a realização de perícia, bastando que a palavra da vítima seja segura, coerente e em harmonia com as demais provas produzidas.

É o caso dos autos, visto que as vítimas atestaram em solo policial e em juízo o emprego de uma arma de fogo durante o assalto, não sendo o caso de afastamento como pretendido pela defesa.

Nesse sentido:

“No roubo, a declaração da vítima é suficiente para o reconhecimento da qualificadora do emprego de arma, sendo desnecessárias a apreensão e perícia do artefato. Seria contra-senso admitir-se sua palavra para comprovação do principal, qual seja, a materialidade e autoria, mas refutá-la quanto ao secundário”

(TACrim/SP – Apelação nº 1.386.837/8 – Osasco – 1ª Câmara – Rel. Di Rissio Barbosa – J. 29.01.2004 – v.u.).

O delito de roubo consumou-se no momento em que a vítima foi desapossada de seus bens. Para a consumação do roubo basta, somente, o apoderamento da res e a cessação da violência ou grave ameaça, circunstância indicada pela fuga do acusado João Vitor e seu comparsa.

Por outro lado, não se vislumbra a possibilidade de condenação dos acusados Felipe e Vitor Henrique.

Conforme se extrai do conjunto amealhado, em que pese o relatório de fls. 17/21, nenhuma prova foi produzida em juízo, sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, a confirmar a participação de ambos na empreitada criminosa.

Isso porque não foi ouvida, sequer arrolada, qualquer testemunha que pudesse esclarecer como se deram as investigações, sendo certo que ambos não foram reconhecidos em audiência pelas vítimas.

O próprio ofendido G.C.M. esclareceu que o reconhecimento do segundo assaltante (Felipe), efetuado na fase policial, não foi realizado de forma segura e com certeza, informando que teve dúvidas quando realizado.

Assim, não havendo prova suficiente, produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que demonstre terem os acusados Felipe e Vitor Henrique praticado os delitos que lhe foram imputados, a absolvição é medida que se impõe.

Outro não é o entendimento de nossos Tribunais:

A prova deve ser firme, segura, convincente, incontroversa, clara como a luz, certa como a evidência, positiva como qualquer expressão algébrica. Não o sendo, absolve-se” (RT 714/357 e 358).

“O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal proferir condenação” (Ap. 162.055, TACrimSP, Rel. Goulart Sobrinho).

Assim sendo, diante de tal contexto, e bem demonstradas a autoria e materialidade dos delitos de roubo agravado apenas em relação ao acusado João Vitor, impõe-se o

desfecho de procedência parcial do pedido inicial.

Passo à dosimetria da pena.

Inicialmente, registre-se que segundo o parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, havendo concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, fazendo prevalecer, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

Considerando que duas causas de aumento de pena foram descritas e comprovadas – emprego de arma de fogo e concurso de pessoas – aplicar-se-á a primeira delas na 3ª (terceira) fase da dosimetria da pena, considerando-se a segunda como causa de aumento de pena na análise das circunstâncias judiciais.

Assim, em relação ao acusado João Vítor, em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, por infração ao artigo 157 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, à vista do concurso de pessoas, o que não pode ser ignorado, sob pena de violação ao princípio da igualdade e individualização da pena, resultando em 4 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Compenso a atenuante da menoridade, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, com a agravante prevista na alínea “j”, do inciso II, do artigo 61, do Código Penal, já que o crime foi cometido em período de calamidade pública.

Vale consignar que, tratando-se de agravante de natureza objetiva, não se exige requisito adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência.

Nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, reconhecida a causa de aumento de pena, prevista no parágrafo 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, promovo o aumento desta em 2/3 (dois terços), resultando em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão mais pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pena que torno definitiva ante a ausência de outra circunstância que a modifique.

Sem informações a respeito da situação econômica do acusado, fixo o dia multa no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena para os acusados será o fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, à vista do quantum da pena aplicada, bem como da natureza hedionda do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, que revela, especialmente quando praticado em concurso de agentes, a desfaçatez e periculosidade do agente. Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando, o que também inviabiliza a concessão de qualquer benefício.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para condenar JOÃO VÍTOR PEREIRA DE JESUS, qualificado nos autos, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, calculados no valor mínimo unitário, por incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal e para absolver FELIPE DA SILVA e VITOR HENRIQUE REIS, igualmente qualificados nos autos, das imputações contidas na denúncia, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Estando o acusado João Vítor preso provisoriamente e, ainda, considerando a gravidade e a natureza hedionda do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes e o regime fixado, não é o caso de concessão do direito de recorrer em liberdade, benefício que fica negado, sendo certo que as razões que justificaram a custódia cautelar durante toda a instrução processual estão realçadas com a prolação deste decreto condenatório.

Revendo posicionamento anteriormente adotado, deixo de reconhecer a detração penal prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que, apesar da Lei nº 12.736/12 prever a possibilidade de “detração” do tempo de prisão provisória quando da prolação da sentença, não aboliu a sistemática relativa à progressão de regimes prevista no artigo 112, e seus parágrafos, da Lei nº 7.210/84.

Dessa forma, para que haja a progressão para regime mais brando, não basta o cumprimento do requisito objetivo, correspondente ao cumprimento de determinada fração da pena, o que sequer ocorreu neste caso, sendo também indispensável a

verificação, pelo juiz natural (da Execução Penal competente), da presença do requisito subjetivo, quer pelo fornecimento de atestado de bom comportamento pelo diretor do estabelecimento, quer pela realização de exame criminológico para aferição do mérito individual dos sentenciados, se necessário for.

Recomende-se o acusado João Vítor na prisão em que se encontra.

No mais, estando o acusado FELIPE DA SILVA preso provisoriamente, diante de sua absolvição, expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor.

Transitada esta em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD.

Custas na forma do artigo 4º, parágrafo 9º, letra "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

Expeça-se o necessário.

P.I.C.

São Paulo, 03 de março de 2022.